

1507242-30.2020.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... tendo em vista que a condenação anterior se deu por tráfico na forma privilegiada, conforme tese fixada pelo Colendo Superior de Justiça no julgamento do Tema 600 dos recursos repetitivos ("O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada [artigo 33, parágrafo 4º] não é crime equiparado a hediondo") Deixo de aplicar a causa de redução de pena prevista no art. 33, § ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507242-30.2020.8.26.0132 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507242-30.2020.8.26.0132

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2268684/2020 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 14397860 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 5047/20/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2268684 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 5047/20/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE MAURO RODRIGUES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Vistos.

JOSÉ MAURO RODRIGUES, qualificado a pág. 5, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, pela prática do seguinte fato delituoso:

"Consta do incluso inquérito policial de número supra, que no dia 28 de outubro de 2020, por volta das 18:15 horas, durante patrulhamento de rotina no Jardim Imperial nesta cidade, policiais militares avistaram no cruzamento da Rua Buriti com a Rua Guarapari, local já conhecido nos meios policiais como ponto de tráfico de entorpecentes, o indiciado parado ao lado de um indivíduo que ocupava uma motocicleta, o que gerou a desconfiança dos militares que resolveram abordá-los.

Com a chegada da viatura o increpado tentou, sem sucesso fugir, enquanto o outro indivíduo, que estava na moto, conseguiu escapar. Durante a abordagem, JOSÉ MAURO dispensou algo que estava em suas mãos, o que foi visto pelos policiais, que localizaram 84 (oitenta e quatro) pinos de cocaína e 48 (quarenta e oito) pinos de "crack", que é um derivado dessa mesma droga. Na mão de JOSÉ MAURO foi apreendida a importância de R\$22,00 (vinte e dois reais). Indagado, informalmente, o indigitado Mauro assumiu a traficância no local.

Assim, o denunciado trazia consigo, possuía, guardava e tinha em depósito droga, para a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, contribuindo, para incentivar e difundir o uso indevido, assim como dinheiro do tráfico.

O dinheiro e a droga foram apreendidos (fls. 21), e a droga foi submetida a exame pericial de constatação a fls. 23/25, se apurando peso líquido de 19,5g para o "crack" e peso líquido de 5,2g para a cocaína, com laudo de exame químico definitivo a ser juntado oportunamente.

Diante do exposto denuncio a Vossa Excelência, de JOSE MAURO RODRIGUES, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, requerendo que R. e A. esta, seja ele citado, para que se veja processar, até final condenação, observando-se o devido processo legal, intimando-se as pessoas a seguir indicadas, para que venham depor sobre os fatos, em juízo, sob as penas da Lei; e em tudo mais, cumprindo-se as determinações legais, até final prolação de sentença, e decretação do perdimento definitivo dos valores apreendidos nos autos a acima descritos, usados para o narcotráfico, nos termos do art. 91, II, "b", do Código Penal c.c o artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, determinando-se o depósito do valor em conta do Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas)."

O acusado foi preso em flagrante delito no dia dos fatos e permanece recolhido até a presente data, uma vez que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (decisão de págs. 43/45).

O acusado foi citado e notificado (pág. 93) e apresentou a defesa prévia de págs. 108/115.

A denúncia de págs. 80/81 foi recebida em 17 de fevereiro de 2021 (pág. 117).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas comuns e, por último, interrogado o acusado (audiência de págs. 148/151).

Na fase do art. 402, do Código de Processo Penal, somente a Defesa requereu diligência, deferida (págs. 149/150).

Em seu memorial de págs. 232/236, o Ministério Público pleiteia a condenação, entendendo provados os fatos narrados na denúncia.

A Defesa, a seu turno, às págs. 241/246, pugna pela absolvição, alegando, em síntese, insuficiência de provas. Alternativamente, requer a desclassificação da conduta para a norma prevista o art. 28, "caput", da mesma Lei.

Houve instauração de incidente de dependência químico-toxicológica (págs. 149/150), com laudo pericial às págs. 221/224.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A acusação é procedente.

A materialidade está provada por intermédio do auto de exibição e apreensão de pág. 21 (referente a oitenta e quatro pinos plásticos de "crack" e quarenta e oito de "cocaína" e R\$22,00, em dinheiro) e dos laudos periciais de págs. 23/25 e 89/91, os quais demonstram que as substâncias apreendidas se tratavam de droga.

A autoria também é certa, incontroversa.

Na fase policial (pág. 5), O ACUSADO negou a prática delitiva, alegando ter ido ao local apenas para comprar uma porção de "maconha", com os R\$5,00 (cinco reais) que estavam em seu poder. O dinheiro e as drogas mencionadas nos autos não estavam em sua posse. O traficante de drogas conseguiu deixar o local com a chegada da polícia.

Em Juízo (gravação referente à audiência de págs. 596/597), continuou negando a prática do crime, alegando que estava com apenas R\$5,00 (cinco reais) e que foi ao

local dos fatos apenas para comprar droga, ocasião em que o vendedor ali estava conseguiu se correr sem ser abordado. A polícia encontrou drogas no local e deteve o interrogando apenas porque este tem passagens anteriores. É usuário de "crack" e "maconha" e pretendia comprar "maconha" para seu uso. Não sabe precisar o nome do traficante, sabendo apenas dizer que ele era magro e alto. Não conhecia o vendedor. As drogas mencionadas nos autos não eram do interrogando. Usa droga há vários anos e até já esteve internado para tratamento. Trabalhava como servente de pedreiro na ocasião dos fatos. Nada tem contra os policiais mencionados nos autos, os quais estavam cumprindo a obrigação deles.

A negativa de autoria, contudo, deve ceder diante das provas produzidas pela acusação.

É que o POLICIAL MILITAR ERMENEDIR CLAUDEMIR COLOMBO JÚNIOR (gravação referente à audiência de págs. 596/597) disse que patrulhava em local conhecido como ponto de venda de drogas ele avistou o acusado em contato com um motociclista, o qual conseguiu se evadir do local sem ser abordado. O acusado tentou se evadir e dispensou, no chão, um saco no qual estavam as drogas. Ele estava com dinheiro nas mãos e confessou que estava traficando no local. O acusado foi conduzido à delegacia. Não conhecia o acusado até então. O acusado não aparentava ter feito uso de drogas na ocasião da prisão. Não havia outras pessoas próximas no local, que funcionava como uma espécie de "drive thru" no qual eram vendidos entorpecentes. O TAMBÉM POLICIAL MILITAR WAGNER ALVES PORTELA (gravação referente à audiência de págs. 596/597) depôs no mesmo sentido do outro policial.

Diante das apreensões realizadas e dos relatos dos policiais sobreditos, a prova permite uma conclusão segura no sentido de que o acusado se encontrasse praticando a mercancia ilícita na ocasião descrita na denúncia, uma vez que, em local de venda de entorpecentes, foi visto em contato com um motociclista (atitude típica de quem está vendendo a substância ilícita), após o que dali tentou se evadir e dispensou, no chão, dezenas de porções de drogas ("crack" e "cocaína"), prontas para venda e suficientes, portanto, fornecimento a inúmeras pessoas, e dinheiro (indicativo de que porções de entorpecentes haviam sido vendidas, conclusão possível diante das circunstâncias dos autos).

Outro indicativo da ocorrência de prática do comércio ilícito de drogas por parte do acusado é a variedade das substâncias ("crack" e "cocaína"), pela qual se nota que as vendas tinham o objetivo de atingir um número maior de consumidores, usuários de mais de um tipo de droga, os quais, no mesmo local, encontravam substâncias de naturezas diversas; quem negocia drogas de vários tipos visa, obviamente, não perder venda, na medida em que atrai, para um mesmo local, usuários de substâncias de naturezas distintas e, com isso, normalmente alcança um resultado maior no volume das vendas.

A atitude do acusado é típica de quem pratica o comércio ilícito de entorpecentes, pois, se ele, em ponto crítico de venda de drogas (depoimentos dos policiais), foi encontrado de posse de razoável quantidade de drogas e dinheiro e não apresentou justificativa inequívoca para o encontro das drogas e do dinheiro, é óbvio que ali vendia as substâncias apreendidas em seu poder.

Na situação, inverte-se o ônus da prova, devendo o agente apresentar justificativa convincente para o encontro das várias porções de entorpecentes e dinheiro em sua posse, sob pena de, não o fazendo, responder pelo delito de tráfico ilícito de drogas.

Cometeu o acusado, assim, o delito que lhe foi imputado na inicial acusatória (art. 33, da Lei nº 11.343/2006), tendo em vista que, consoante já exposto, a prova demonstra que as substâncias encontradas em seu poder eram destinadas ao comércio ilícito.

A alegação defensiva, no sentido de que a presença no local se deu apenas para adquirir drogas para consumo próprio, permaneceu totalmente isolada nos autos e, portanto, não merece acolhimento.

O fato de o acusado também ser usuário de substância entorpecente (conforme conclusão contida no laudo pericial de págs. 221/224) não permite, por si só, eventual desclassificação do delito, pois nada impede que o fornecedor de entorpecentes também faça uso das mesmas substâncias, caso em que a figura do uso é

absorvida pela norma contida no artigo de lei por último mencionado.

Confira-se:

“Traficante viciado

Nada impede que responda como traficante. Nesse caso, aplica-se a norma do art. 12, absorvido o delito do art. 16 desta Lei. Nesse sentido: RT 515:466, 517:368 e 380, 555:380, 585:311 e 595:408; RJTJSP, 101:498 e 114:482; JTACrimSP, 64:38; TJRS, RCrim 1.342, RF, 283:322; TJMT, ACrim 212.180, RF, 282:403; TJRS, ACrim 691069488, RJTJRS, 154:141; TJPR, ACrim 342/88, PJ, 29:241; stf, HC 69.806, 1a. Turma, rel. Min. Celso de Mello, RT 701:401 e RTJ, 151:155. Tanto é que o art. 11 desta Lei reza: 'Ao dependente que, em razão de qualquer infração penal, for imposta pena...' (grifo nosso)" (conforme Damásio E. de Jesus, Lei Antitóxicos Anotada, São Paulo : Saraiva, 4a. ed., 1999, p. 21).

Tal jurisprudência, embora se refira à lei antiga, aplica-se, obviamente, à lei atual.

Quanto à força probante do probante dos relatos dos agentes da lei colhidos durante a instrução criminal, sabe-se que os depoimentos de policiais, não estando contrariados por outros elementos concretos de prova existentes nos autos, têm a mesma validade dos relatos de toda e qualquer pessoa que se apresente como testemunha.

Analisando a questão, a jurisprudência assim já se pronunciou:

“Os testemunhos de policiais devem ser recebidos com a mesma credibilidade que se reconhece em qualquer outro cidadão” (JTACrim, 10:138).

“Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT, 668:275).

As regras de experiência comum permitem a conclusão de que pessoas da comunidade que não integram os quadros policiais dificilmente se prontificam a depor contra traficantes de drogas, pois estes normalmente são pessoas de personalidade violenta e voltada para a prática de crimes e que causam, portanto, medo e temor às pessoas de bem, as quais, por temerem represálias, não se prontificam a servir como testemunhas aos agentes do Estado.

O decreto condenatório, pois, é de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Na primeira fase, levando-se em conta a razoável quantidade de drogas apreendida, suficiente para fornecimento a várias pessoas, e a natureza (alto poder lesivo e viciante) delas (“cocaína” e “crack”), fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mínima legal acrescida de 1/6 (um sexto).

O art. 42, da mesma Lei, determina o aumento da pena em razão da quantidade e natureza das drogas.

Na segunda fase, tendo em vista a reincidência do acusado (processo nº 0000096-17.2017.8.26.0132 – pág. 31), aumento a pena em mais 1/6 (um sexto), para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

A reincidência, no entanto, não pode ser considerada específica, tendo em vista que a condenação anterior se deu por tráfico na forma privilegiada, conforme tese fixada pelo Colendo Superior de Justiça no julgamento do Tema 600 dos recursos repetitivos (“O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada [artigo 33, parágrafo 4º] não é crime equiparado a hediondo”)

Deixo de aplicar a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, do mesmo Diploma Legal, ante a reincidência do acusado.

O acusado é imputável (laudo pericial de págs. 221/224).

Não havendo outras circunstâncias ou causas de modificação a serem consideradas, torno definitiva e pena em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da condição financeira do acusado (consta ser

pessoa de baixa condição financeira – conforme interrogatório judicial e informações sobre a vida pregressa de pág. 8).

O regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista a gravidade do delito, equiparado a hediondo e um dos que mais afetam a paz pública nos dias atuais, bem como a reincidência do acusado, será o fechado, compatível para prevenir e reprovar a infração penal.

Quanto à imposição de regime fechado para a infração penal prevista no art. 33, “caput”, da mesma Lei, cito a seguinte jurisprudência:

“Apelações do Ministério Público e de um dos réus – Tráfico de entorpecente e associação para tal delito. Insurgência ministerial que se restringe à absolvição dos réus da associação – Ausência de estabilidade e de ânimo subjetivo – Precedentes – Absolvição que se mantém. Defesa que busca a absolvição, desclassificação da conduta para uso pessoal ou redução das penas – Acusados apanhados com 18 pinos de cocaína (11,23g) – Materialidade e autoria bem demonstradas – Testemunho de agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa – Desclassificação para uso pessoal – Impossibilidade – Finalidade mercantil – Pena mínima reduzida de 1/6, nos termos do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, conformada a acusação nesse ponto – Regime fechado – Necessidade. Recursos não providos” (TJ-SP - APL: 00000565820148260417 SP 0000056-58.2014.8.26.0417, Relator: Ivan Sartori, Data de Julgamento: 15/09/2015, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/09/2015).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública para o fim CONDENAR JOSÉ MAURO RODRIGUES, qualificado a pág. 5, como incurso no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, na proporção já mencionada.

Condeno o acusado, ainda, ao pagamento do valor equivalente a 100 (cem) “UFESPs” (Lei Estadual nº 11.608, de 29/12/2003), observado, no entanto, caso a defesa tenha sido feita por defensor dativo, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º); o art. 12, da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, foi expressamente revogado pelo art. 1.072, III, do Diploma Processual Civil.

Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, porque, se ele permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não há sentido para que, agora, já com sentença condenatória em primeira instância, seja beneficiado pela liberdade provisória nesta fase, além do que persistem os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva mencionados na Decisão de fls. 43/45.

Decreto a perda, em favor da União, de todo o valor apreendido e depositado nos autos (referente a dinheiro), nos moldes do art. 63, § 1º, da Lei sobredita.

Já houve autorização para destruição das drogas (pág. 45).

Com o trânsito em julgado: providenciem-se a transferência do valor depositado em Juízo ao “Funad” (Lei nº 11.343/2006, art. 62, § 9º) e as anotações e comunicações de praxe, inclusive, se o caso, à Justiça Eleitoral; e oficie-se à D. Autoridade Policial autorizando a destruição do restante da droga armazenado para eventual contraprova.

A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (art. 372, “caput”). Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra e expeça-se guia de execução provisória, com urgência e prioridade.

P. I. C.

Catanduva, 7 de novembro de 2022.

ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA